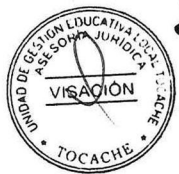




UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 003146

Tocache, 16 DIC 2024

VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 19.06.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 10 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 25.09.2018; Resolución N° 18 de fecha 27.09.2024 que resuelve nula la RJ N° 000242-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 3791-2024-GRSM/DRE, de fecha 29.10.2024; Nota Informativa N° 148-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 20.11.2024; Informe N° 252-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 20.11.2024; y el Memorando N° 1715-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 21.11.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce como reintegro por el concepto de Subsidio por luto y Gastos de Sepelio e intereses legales a favor de **SEVERO CARTAGENA RUIZ con DNI N° 06810469**, en un total de treinta y nueve (39) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaro en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003146

de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000242-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de junio de 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 25 de setiembre del 2018, recaído en el expediente judicial N° 00158-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **SEVERO CARTAGENA RUIZ**, por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, el **12.10.2005**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 138.36**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 3791-2024-GRSM/DRE de fecha 29 de octubre del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000242-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de junio de 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 138.36** soles a favor de **SEVERO CARTAGENA RUIZ** docente nombrado, por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 27 de setiembre del 2024, recaído en el expediente judicial N° 00158-2016-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 27 de setiembre del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000242-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de junio de 2021.

Que, de acuerdo al informe Pericial N° 309-2023 de la UGEL Tocache, de fecha 14 de agosto del 2023, con Expediente Judicial **00158-2016-0-2209-JM-CI-01**; mediante la Resolución N° 10 de fecha 25.09.2018, la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres, resuelve declarando fundada la demanda interpuesta por **SEVERO CARTAGENA RUIZ**, ordenando a la entidad demandada expida una nueva resolución administrativa con arreglo a ley, disponiéndose el reintegro diferencial que le corresponde al demandante por Subsidio por Luto y Gastos



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003146



de Sepelio por fallecimiento de familiar, calculado sobre la base de 02 remuneraciones totales por cada subsidio reclamado, deduciendo la suma pagada, más los intereses legales; dando cumplimiento a la disposición judicial y conforme al reporte de pago de remuneraciones acreditado por el informe pericial se da por concluido que los devengados por subsidio por luto y gastos de sepelio, reconociendo la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES (S/ 2,865.64)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 62/100 SOLES (S/ 1,148.62)**;



Que, mediante Nota Informativa N° 148-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 20 de noviembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio el monto calculado en el Informe Pericial N° 309-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 14 de agosto del 2023, por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, reconociendo la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES (S/ 2,865.64)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 62/100 SOLES (S/ 1,148.62)**; a favor del demandante **SEVERO CARTAGENA RUIZ**;

Que, mediante Informe N° 252-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 20 de noviembre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por el concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, reconociendo la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES (S/ 2,865.64)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 62/100 SOLES (S/ 1,148.62)**;

Que, mediante Memorando N° 1715-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 21 de noviembre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento como Reintegro por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio e intereses legales del demandante **SEVERO CARTAGENA RUIZ**;

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **SEVERO CARTAGENA RUIZ**, con DNI N° **06810469**, profesor nombrado, es cesante de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 003146



concepto de **Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio**, el 12 de octubre del 2005, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES (S/ 2,865.64)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 62/100 SOLES (S/ 1,148.62)**;



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH